

PROPUESTA DE CONTRATO DE PROMESA DE MUTUO No. _____

GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., identificada con NIT. 890.503.900-2, domiciliada en la ciudad de San José de Cúcuta, en adelante **EL ACREEDOR**, propone la celebración de un **CONTRATO DE PROMESA DE MUTUO**, en los siguientes términos:

1. Objeto.

EL ACREEDOR pone a disposición del DEUDOR un cupo de crédito rotativo hasta por **COP\$ {{monto_cupo}}**, para ser utilizado en la adquisición de productos y servicios de los comercios aliados de EL ACREEDOR, en adelante los Comercios Aliados, para ser pagado en cuotas sucesivas mensuales, cuyo monto quedará definido en la solicitud de utilización de cupo de crédito que suscriba el DEUDOR, y que será cobrado en la factura del servicio de gas prestado por GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. o METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., en adelante las Empresas Vinculadas. El perfeccionamiento del contrato de mutuo se dará cuando EL ACREEDOR realice el desembolso directamente a los Comercios Aliados.

2. Duración y terminación.

El contrato de promesa de mutuo es de duración indefinida, pudiendo EL ACREEDOR terminarlo unilateralmente en cualquier momento. EL ACREEDOR podrá dar por vencido el mutuo, debiendo EL DEUDOR pagar la totalidad de sus obligaciones, ante el incumplimiento o retardo en el pago de las cuotas, el cambio de domicilio sin previo aviso, conductas fraudulentas del DEUDOR o los demás casos autorizados por la ley.

3. Autorización.

EL DEUDOR autoriza expresa e irrevocablemente a EL ACREEDOR y a las Empresas Vinculadas a realizar el cobro de las cuotas, intereses corrientes y de mora, seguro de vida deudores, gastos de cobranza pre-judicial y judicial, y otros conceptos asociados al mutuo, en la factura del servicio público de gas correspondiente al predio ubicado en **{{direccion}}**.

4. Pago.

EL DEUDOR pagará cuotas mensuales consecutivas de capital e intereses dentro del plazo establecido en la factura del servicio de gas. El cupo de crédito se restablecerá en la medida en que EL DEUDOR abone a capital. EL DEUDOR podrá realizar abonos a capital o pagar anticipadamente la totalidad del mutuo sin penalización.

5. Pagaré en blanco con carta de instrucciones.

EL DEUDOR suscribirá un pagaré en blanco con carta de instrucciones como garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato de mutuo.

6. Intereses.

La tasa de interés remuneratorio y moratorio variará mensualmente para ajustarse a la tasa máxima legal autorizada. Todos los intereses se calcularán sobre los saldos de capital principal adeudados. EL DEUDOR renuncia expresamente a cualquier requerimiento de constitución en mora.

7. Seguro deudores.

EL DEUDOR se obliga a constituir y endosar en favor de EL ACREEDOR una póliza de vida deudores. En caso de no presentarla, autoriza a EL ACREEDOR para tomar el seguro por cuenta de EL DEUDOR.

8. Independencia del negocio jurídico.

Salvo el ejercicio del derecho de retracto o reversión, EL DEUDOR no podrá oponer a EL ACREEDOR ninguna excepción derivada de la compraventa celebrada con el Aliado Comercial, por tratarse de un contrato independiente al mutuo.

9. Gestión de cobranza pre-judicial y/o judicial.

Los gastos de la gestión de cobro pre-judicial y judicial serán asumidos por EL DEUDOR y se agregarán a la deuda a cargo, en caso de generarse.

10. Tratamiento de datos personales.

EL DEUDOR autoriza de manera expresa, previa e informada a EL ACREEDOR y a las Empresas Vinculadas el tratamiento de sus datos personales para el cumplimiento de obligaciones legales, gestión de mercadeo, verificación de identidad, estudio de crédito y comportamiento de pago, y consulta y reporte ante Centrales de Información Financiera, conforme a las políticas de tratamiento de datos disponibles en los canales de EL ACREEDOR y las Empresas Vinculadas.

11. Firma electrónica.

EL DEUDOR acepta que este documento y cualquier otro requerido para el perfeccionamiento del contrato prometido, queda satisfecho y tendrá plenos efectos jurídicos con su aceptación o firma por medios electrónicos.

El (los) DEUDOR(es) identificado(s) a continuación manifiesta(n) conocer, entender y aceptar las condiciones de este Contrato de Promesa de Mutuo propuesto por GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. Se firma el día **{{fecha}}**.

DEUDOR

Nombre: {{nombre_deudor}}

Tipo de identificación: {{tipo_documento_deudor}}

Número de identificación: {{numero_documento_deudor}}

Dirección: {{direccion}}

Teléfono: {{telefono}}